Ngày 11/8/2006, Cơ quan điều tra công an quận H đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thắng, Nguyễn Thái Toàn, Trần Việt Phương.

Thương tích của các bên được xác định như sau:

- Trần Việt Dũng: Vết thương cánh tay trái đứt gân gấp phía trụ. Vết thương cẳng tay phải đứt gân duỗi. Bản giám định pháp y số 368 của tổ chức pháp y thành phố HN kết luận tỷ lệ thương tật 58%.

- Phạm Văn Thắng: Thương tích rách da chủ phải, có mảnh xương vỡ. Vết vai phải, bả vai phải 15-20cm. Vết thương lưng dài 20cm, sâu tới cơ lưng. Bản giám định pháp y số 376 của tổ chức pháp y thành phố HN kết luận tỷ lệ thương tật 60%.

Cơ quan điều tra công an quận H ra quyết định tạm giam đối với Trần Việt Phương kể từ ngày 13/8/2006 đến 13/12/2006. Đối với Phạm Văn Thắng, do phải điều trị vết thương tại bệnh viên Xanh Pôn nên cơ quan điều tra cho gia đình bị can nhận bảo lĩnh. Bị can Nguyễn Thái Toàn bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã. Ngày 5/10/2006, Toàn đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Toàn, Phạm Văn Thắng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, Trần Việt Phương thừa nhận có hành vi dùng dao chém Thắng nhưng cho rằng mình không phạm tội. Mặt khác, trong các biên bản hỏi cung bị can Trần Việt Phương đề ngày 14/8/2006, 20/8/2006 đều không có chữ ký của người đại diện hợp pháp của Phương, mặc dù ngày 13/8/2006 đại diện gia đình đã có đơn đề nghị cơ quan điều tra cho phép đại diện gia đình có mặt trong các hoạt động điều tra.

Theo nhận xét của thầy cô và các bạn cùng học, Phương là một học sinh chăm ngoan và thường giúp đỡ bạn bè.

Gia đình Phương đã mời anh (chị) bào chữa cho Phương.

Câu hỏi 1: Anh (chị) cần chú ý những vấn đề gì khi nghiên cứu nội dung vụ án trên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Phương?

Câu hỏi 2: Để bảo vệ quyền lợi cho Trần Việt Phương, anh (chị) sẽ đề nghị với cơ quan điều tra công an quận H điều gì?